

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2878/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายหมูไฮ ลามอ กับพวก

จำเลย

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า ศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยที่ 15 มีความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86,147 ลงโทษสองในสามของโทษตามมาตรา 147แต่ คำพิพากษาไม่ได้กำหนดโทษจำเลยที่ 15 ไว้ โปรดกำหนดโทษจำเลยที่ 15 ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 15 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 9 ที่ 13 ที่ 14ที่ 16 และที่ 18 มีความผิดฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำเลยที่ 5 ถึงที่ 8ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 15 และที่ 17 มีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147ประกอบมาตรา 86 ลงโทษจำคุกจำเลยทุกคนตามกระหนความผิดของจำเลย แต่ละคนตามลำดับ (สำนวนตอนที่ 4 อันดับ 253)

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยทั้ง 18 คน ไว้ในระหว่างฎีกา (สำนวนตอนที่ 6 อันดับ 356)

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 9 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ลงโทษจำคุกจำเลยดังกล่าวตามกระทรวงความผิดของแต่ละคน จำเลยที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 และ 15 ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86,147 คงลงโทษคนละสองในสาม ของโทษตามมาตรา 147 จำเลยที่ 8 ที่ 10 ที่ 11 และที่ 12 กระทำความผิดคนละ 1 กระทรวง คงจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 7 กระทำความผิด 2 กระทรวง ลงโทษจำคุกกระทรวงละ 3 ปี 4 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 8 เดือน จำเลยที่ 8 และที่ 9 ให้การรับสารภาพ ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้จำเลยที่ 8 และที่ 9 คนละหนึ่งในสาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 8 มีกำหนด 2 ปี 2 เดือน 20 วัน จำคุกจำเลยที่ 9 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 17 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (สำนวนตอนที่ 8 อันดับ 435)

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้โจทก์จำเลยฟังแล้ว

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 446)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 15 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86,147 โดยเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 14 เจ้าพนักงานยกยอกเพียงกระทรวงเดียว ให้ลงโทษสองในสาม

ของไทยตาม มาตรา 147 แต่มิได้ กำหนดโทษจำเลยที่ 15 ไว้ อันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย อาศัย อำนาจตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143จึงมีคำสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวในคำพิพากษาดังกล่าวให้จำคุก จำเลยที่ 15 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ